

1501291-24.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... em cocaína e crack destinadas ao tráfico ilícito de drogas.

A autoria do delito de tráfico de drogas, por outro lado, se mostra duvidosa.

Entretanto, infere-se do conjunto probatório que o réu, ao menos, foi surpreendido em poder de substância entorpecente destinada ao seu próprio uso.

Durante a fase inquisitória, notadamente quando da lavratura do auto de prisão em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501291-24.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501291-24.2022.8.26.0540 - Controle 1035/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2184173/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 26005394 - CPJ SANTO ANDRE, 2184173 - CPJ SANTO ANDRE, DH1863-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autora:

Justiça Pública

Réu:

JÚLIO CÉSAR BRAGA DE OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

JÚLIO CÉSAR BRAGA DE OLIVEIRA está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo o Ministério Público, em data de 7 de julho de 2022, por volta das 16h, na rua do Cruzeiro, n.º 330, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consistentes em 119 porções de cocaína e 10 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente intimado para a apresentação de defesa preliminar (fls. 74), o réu se desincumbiu de tal providência (fls. 56/59).

Recebida a denúncia (fls. 68/69), o réu foi citado (fls. 87) e prosseguiu-se na instrução com a oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação. O acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, em debates, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolvição do réu por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/8), o boletim de ocorrência (fls. 9/11), o auto de exibição e apreensão (fls. 13), o laudo de constatação (fls. 17/19), o exame químico-toxicológico (fls. 63/65), os laudos periciais (fls. 89/93 e 94/97) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime descrito na denúncia, na medida em que revelam a apreensão de substâncias entorpecentes consistentes em cocaína e crack destinadas ao tráfico ilícito de drogas.

A autoria do delito de tráfico de drogas, por outro lado, se mostra duvidosa. Entretanto, infere-se do conjunto probatório que o réu, ao menos, foi surpreendido em poder de substância entorpecente destinada ao seu próprio uso.

Durante a fase inquisitória, notadamente quando da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, por sua vez, o o acusado admitiu que foi ao local e adquiriu uma porção de maconha e um pino de cocaína para seu próprio uso. Negou estar em poder das demais drogas apreendidas, que se encontravam em uma sacola branca nas proximidades do lugar da abordagem segundo os agentes legais.

A versão apresentada pelo réu, a despeito da existência de indícios no sentido de que ele era o responsável por todo o entorpecente apreendido, não restou infirmada nos autos.

Com efeito, os policiais militares ouvidos relataram que, ao adentrarem no local, visualizaram o réu e este, ao notar a presença da equipe, esboçou atitude suspeita. Disseram que o réu foi abordado e que em poder dele havia uma bolsa com pequena quantidade de entorpecente. Asseveraram que, próximo do local onde o acusado estava, se depararam com uma sacola branca, contendo significativa quantidade de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares não deixam dúvida acerca da apreensão do entorpecente constante da denúncia, porém por si sós não demonstram que toda a droga estava em poder do réu ou sob a responsabilidade dele para a prática do tráfico, já que também não narraram qualquer conduta atinente à comercialização. Revelam ainda que houve apreensão de drogas, ainda que em pequena quantidade, com o acusado.

Enfim, quer pela versão apresentada pelo acusado, quer pelos coesos depoimentos fornecidos pelos agentes legais, evidente que de fato ocorreu apreensão das drogas descritas na denúncia, porém não está demonstrado que todas elas pertenciam ao réu e se destinavam ao tráfico ilícito, de modo que, por ter havido confissão e em

virtude dos policiais terem asseverado que o réu também portava entorpecente em uma bolsa, se mostra de rigor a desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte de entorpecente para uso próprio, preconizado no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, que é o que faço.

No mais, considerando a primariedade do réu, possível a aplicação exclusiva de pena de advertência, prevista no art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, de um lado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu JÚLIO CÉSAR BRAGA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia e, de outro lado, CONDENÁ-LO a pena de advertência sobre os malefícios causados pelo uso de drogas, dando-o como incurso no art. 28, caput, e inciso I, da Lei nº 11.343/06.

O sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta sentença em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e tornem os autos conclusos para designação de audiência para advertência do acusado.

P.R.I.C.

Santo André, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA